

TOP 21:

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Finanzausgleichsgesetzes 2026 (FAG-Änderungsgesetz 2026)**

Drucksache: 506/26

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Durch das Gesetzesvorhaben soll die vertikale Umsatzsteuerverteilung in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro zugunsten der Länder und zulasten des Bundes verändert werden. Der Entwurf bezieht sich insbesondere auf die Zusagen des Bundes im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung zu Flüchtlingskosten und auf die abschließende Erfüllung der Zusagen im „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“.

Im Einzelnen wird dazu Folgendes ausgeführt:

- Spitzabrechnung für das Jahr 2025: Die finanzielle Abrechnung zwischen dem Bund, den Ländern und Kommunen zur Bewältigung der Flüchtlingskosten ist im Rahmen des „atmenden Systems“ vereinbart worden. Dieses sieht unter anderen eine einmalige Pauschale pro Asylersantragsteller und -antragstellerin in Höhe von 7 500 Euro im Jahr der Erstantragstellung vor, mit der die Länder und Kommunen durch den Bund entlastet werden sollen. Die Länder erhalten eine jährliche Abschlagszahlung, die im Folgejahr im Rahmen einer Spitzabrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl der gestellten Anträge verrechnet wird. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2025 ergab, dass die Abschlagszahlung des Bundes um 250 Millionen Euro zu hoch ausgefallen sei. Über geänderte Festbeträge im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung gemäß § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes für das Jahr 2026 soll eine Anpassung zugunsten des Bundes und zulasten der Länder erfolgen.

- Der ÖGD vom 29. September 2020 soll im Jahr 2026 durch eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder um 750 Millionen Euro zulasten des Bundes weiter umgesetzt werden. Die Länder haben die darin gestellten Anforderungen für das Jahr 2026 erfüllt, sodass eine Anpassung der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder vorgenommen werden kann.
- Weiterhin soll eine technische Anpassung erfolgen, damit spätere Gesetzesänderungen insbesondere zur Hilfe bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt ab dem Jahr 2030 keine rückwirkenden Auswirkungen auf die Umsatzsteuerfestbeträge haben.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende **Finanzausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.

Der **Gesundheitsausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Die Einzelheiten sind der **Drucksache 506/1/26** zu entnehmen.